

1502273-81.2020.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/12/2022

... que foram acionados via COPOM sobre um roubo em uma casa de rações. Populares informaram que os acusados se evadiram em uma caminhonete prata. Localizaram a caminhonete e os acusados. Encontrou a arma embaixo do banco do motorista. William assumiu ser o proprietário da arma e explicou sobre o roubo. Ele foi até a casa das vítimas na tentativa de recuperar seus bens. Conhece ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502273-81.2020.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502273-81.2020.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2149894/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 11995432 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 3046/20/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 3040/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 3046/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2149894 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Willian Augusto de Figueiredo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra WILLIAN AUGUSTO DE FIGUEIREDO e REINALDO DA SILVA, qualificados nos autos, imputando a Willian e Reinaldo a prática dos crimes previstos nos artigos 150, caput, c/c § 1º, e 345, caput, ambos do Código Penal, bem como a Willian a prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03, porque, segundo a denúncia, no dia 21 de junho de 2020, por volta das 16h00, na Rua João Bossonaro, n. 770, em Lins, os réus, em prévio e comum acordo de vontades e em unidade de desígnios, cometeram violação de domicílio ao ingressarem na residência de Agda Borba, Afonso Borba de Pierre, Bruno Borba de Pierre e Ricardo de Pierri, contra a vontade expressa/tácita dos moradores. Com o propósito de executarem uma busca e apreensão, a fim de recuperar objetos furtados, Willian exibia uma arma de fogo e Reinaldo um pedaço de pau. Reinaldo desferiu golpes que atingiram Afonso e Bruno. Não encontrando os

objetos procurados voltaram para a camionete, tendo Willian ocultado a arma de fogo que portava no compartimento abaixo do banco do motorista, evadindo-se em seguida. No numeral 900 da mesma rua os policiais encontraram a camionete estacionada, apreendendo a arma pertencente a Willian, que estava sob o banco do motorista (fls. 94/99).

O réu Willian foi preso em flagrante (fls. 01/02).

Expedido alvará de soltura, mediante pagamento de fiança (fl. 27).

A denúncia foi recebida (fl. 104).

Resposta à acusação (fls. 186/189).

No decorrer da instrução foram ouvidas as vítimas, as testemunhas de acusação e o réu foi interrogado (fls. 262/264 e 296/302).

Determinou-se o desmembramento dos autos em relação ao réu citado por edital, Reinaldo da Silva (fl. 262).

Em memoriais, o Ministério Público pediu a condenação de Willian como incurso no art. 150, caput, c/c seu §1º e art. 345, caput, ambos do CP, bem como no art. 14, caput, da Lei 10.826/06 (fls. 318/324).

A Defesa pleiteou a absolvição do acusado. A entrada no imóvel foi franqueada. A arma de fogo era de propriedade do acusado, sendo que ele estava em posse irregular. Subsidiariamente, pediu a desclassificação do crime previsto no art. 14 para o art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (fls. 328/336).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão acusatória é procedente.

A autoria e materialidade dos crimes descritos na denúncia estão comprovados pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletins de ocorrência (fls. 03/07, 08 e 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 25/26), laudo pericial (fls. 72/77), cópia de BO (fls. 72/73) e pela prova oral.

A vítima Bruno Borba de Pierre, em solo policial, declarou que indivíduos entraram em sua residência e realizaram acusações sobre um furto. Um dos acusados portava um pedaço de madeira e o outro um revólver. Foi agredido no braço com o pedaço de madeira. Afonso foi golpeado nas costas. Os vizinhos acionaram a polícia. Os réus se evadiram. Negou ter praticado qualquer furto (fls. 16). Em juízo, disse que dois indivíduos entraram em sua casa e questionaram sobre um furto. Eles estavam violentos. O imóvel foi "revirado". Um deles estava armado e realizava ameaças. Foi agredido com um pedaço de madeira. A residência não possuía portão. Seu irmão também foi agredido. Sofreram acusações de serem os autores de um furto. Realizou um acordo na delegacia para não ingressar com processo. A arma era um revólver pequeno com o cabo de madeira (mídia digital).

A vítima Agda Borba, em solo policial, disse que é genitora de Bruno e Afonso, e ex-esposa de Ricardo. Todos residem no mesmo endereço. Estavam em casa. Por volta das 16h indivíduos desconhecidos adentraram na residência e acusaram seus filhos de um furto. O homem mais baixo estava com um pedaço de madeira e desferiu um golpe no braço de Bruno e nas costas de Afonso. O outro indivíduo portava um revólver e apontava para seus filhos. Após as agressões os acusados se evadiram. Vizinhos acionaram a polícia. Desconhece os fatos narrados pelos réus. O indivíduo armado alegava ser policial (fls. 17). Em juízo, contou que estavam na residência. Os indivíduos foram até o local. Um deles estava com uma arma de fogo e o outro com um pedaço de madeira. Bruno foi agredido. Os acusados "reviraram" sua casa. O imóvel foi invadido. Não conhece os acusados. O indivíduo que estava armado alegou ser policial. Está traumatizada. Willian era quem possuía a arma. Nada foi subtraído (mídia digital).

A vítima Afonso Borba de Pierre, em solo policial, prestou declarações no mesmo sentido da testemunha referendada anteriormente (fls. 18). Em juízo, relatou que William entrou em sua residência. Ele portava uma arma de fogo e estava agressivo. O acusado estava acompanhado de outro indivíduo, que portava um pedaço de madeira. Foram questionados e acusados de um furto. Sua casa foi vasculhada. Os indivíduos realizaram agressões. Em momento algum pediram permissão para ingressarem no local. Negou ter praticado qualquer delito. Não viu qualquer vídeo. Já prestou serviço para Willian há algum tempo, porém não adentrou na residência. Mora perto do

indivíduo. O revólver era de calibre .38, de cor marrom. Sua residência não possuía portão, mas estava fechada com um tapume (mídia digital).

A vítima Ricardo de Pierre, em solo policial, prestou declarações no mesmo sentido da testemunha referendada anteriormente (18). Em juízo, contou que estavam em casa. Os indivíduos entraram no local. Um deles portava um pedaço de madeira. Não visualizou a arma. Permaneceu no quarto. Willian vasculhou o imóvel procurando um rádio. Prestava serviços para Willian. Não autorizaram o ingresso na casa. Ficaram assustados. Não havia portão no imóvel, mas a entrada estava fechada com um sofá. Seus familiares informaram sobre a arma de fogo. Seus filhos conheciam os acusados "de vista". Bruno recebia os pagamentos realizados por Willian. Prestava serviços para o réu esporadicamente. Após os fatos não continuou as prestações de serviços. Willian estava procurando os objetos furtados (mídia digital).

A testemunha de acusação Carlos Eduardo Nunes, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 12. Em juízo, contou que foram acionados via COPOM sobre um roubo em andamento. A informação era de que os acusados estavam se evadindo em uma caminhonete. Realizaram a abordagem. Posteriormente foram informados sobre as ameaças e arma de fogo. Localizaram no banco da caminhonete o revólver calibre .32 com seis munições. Willian explicou sobre o furto e alegou que se deslocou até o local para tirar satisfação sobre o ocorrido. Conduziram o indivíduo até a delegacia. Outra equipe fez contato com as vítimas. Não se recorda se o local se tratava de uma casa de rações. Não conhece as vítimas (mídia digital).

A testemunha de acusação João Marcelo Nerillo, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 13. Em juízo, relatou que foram acionados via COPOM sobre um roubo em uma casa de rações. Populares informaram que os acusados se evadiram em uma caminhonete prata. Localizaram a caminhonete e os acusados. Encontrou a arma embaixo do banco do motorista. William assumiu ser o proprietário da arma e explicou sobre o roubo. Ele foi até a casa das vítimas na tentativa de recuperar seus bens. Conhece as vítimas (mídia digital).

O réu Reinaldo da Silva, em solo policial, disse eu é funcionário de Willian. O corréu possui uma chácara que aluga para festas. Willian pediu que o acompanhasse para ajudar a abrir o rancho e consertar o portão. Visualizaram pelas filmagens que indivíduos furtaram alguns objetos do local. Conheciam os infratores, então foram até a casa deles. Estava com um pedaço de galho. Entraram na residência e questionaram os indivíduos, porém não localizaram os objetos. Discutiram.

Arremessou o galho em Afonso. Não agrediu Bruno (fls. 15). Autos desmembrados (fl. 262).

O réu Willian Augusto de Figueiredo, em solo policial, permaneceu em silêncio (fls. 29). Em juízo, disse que é bombeiro civil. Nunca foi condenado criminalmente. As vítimas prestavam serviços em sua residência. Em determinado dia, seu imóvel foi alvo de furto pelas vítimas. Deslocou-se até o local dos fatos para tirar satisfação. A ação delituosa realizada pelas vítimas foi flagrada por câmeras de segurança. Tem certeza que o furto foi realizado por Bruno e Afonso. Foi até a casa deles para conversar. Estava em companhia de Reinaldo. Chamou Bruno na frente do imóvel. Estava nervoso. Bruno disse que poderia revistar a casa. Não localizou qualquer objeto. Permaneceu no local por aproximadamente 5min. Questionado se estava armado, negou e disse que o revólver fica guardado em sua casa. Negou sacar a arma. Seu revólver foi apreendido dentro da caminhonete, pois iria para outra cidade. Não possuía qualquer autorização para possuir arma de fogo. O revólver estava municiado. Reinaldo não estava com um pedaço de madeira, nem adentrou no local dos fatos. A residência das vítimas não tinha portão. Negou ter "revirado" o local. Não tentou esconder o revólver. Tentou regularizar a arma que ganhou, sem sucesso (mídia digital).

Em primeiro lugar, o crime de violação de domicílio está previsto no art. 150, caput e §1º, do Código Penal, verbis:

Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

§ 1º - Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de

violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

Está suficientemente comprovado nos autos a "violação de domicílio", pois o réu entrou na casa das vítimas contra a vontade delas. A forma qualificada descrita na inicial também está configurada, pois é incontroverso que a conduta foi praticada em concurso de agentes. Houve, ainda, emprego de arma de fogo pelo réu, circunstância confirmada por todas as vítimas.

A versão do réu de que a entrada no imóvel foi franqueada pelos moradores não se sustenta, pois negaram categoricamente tal autorização quando ouvidos em juízo. Embora o imóvel não possuísse portão, o réu não poderia ingressar no interior da residência sem a autorização dos moradores, pois "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador" (art. 5º, XI, primeira parte, CF).

Portanto, a condenação pelo cometimento do delito previsto no artigo 150, § 1º, do Código Penal Brasileiro, é medida que se impõe.

A denúncia também imputa ao réu o crime de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no art. 345, caput, CP:

Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.

A prova colhida é segura no sentido de que o réu quis fazer justiça com as próprias mãos. Todas as vítimas em seus depoimentos prestados em juízo disseram que o réu, acompanhado de Reinaldo, entraram na casa fazendo acusações sobre um furto que teria ocorrido num "clubinho" de sua propriedade. O réu empunhava uma arma, enquanto que o outro indivíduo tinha em mãos um pedaço de madeira. Reviravam a casa toda a procura dos objetos furtados e agrediram duas vítimas.

Assim, se a solução de conflitos sociais é medida que cabe unicamente ao Estado, não poderia o réu agir de tal maneira. Se havia prova de que foram as vítimas os autores do furto mencionado, deveria o réu ter buscado a justiça através dos meios legais, registrando a ocorrência em uma delegacia de polícia, para que o assunto fosse investigado, apurando-se os verdadeiros culpados, condenando-os através do devido processo legal, tudo sob contraditório.

Por isso que o "fazer justiça com as próprias mãos" constitui crime, pois cabe ao Estado, e não às pessoas, o poder-dever de punir.

E por fim, a denúncia também imputa ao réu o crime de portar arma de fogo, previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/06:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Trata-se de crime de ação múltipla e, assim, tanto portar quanto transportar arma de fogo é suficiente para a caracterização da conduta típica, independentemente de estar ou não municiada.

O delito configura-se com o simples porte ou transporte ilegal de arma de fogo. É um crime de perigo abstrato à medida que o bem jurídico tutelado é a segurança coletiva.

No caso em exame, a autoria e a consumação do crime são certas, uma vez que os policiais encontraram o réu transportando a arma em sua camionete, e o laudo pericial juntado a fls. 72/77 concluiu tratar-se de "um revólver, usado, de estrutura metálica de acabamento oxidado, de fabricação brasileira, da marca "FORJAS TAURUS S.A.", com número de série "425834", números de montagem "459 D" e "1433", de cão aparente, com pino articulado, de percussão central, de carregamento pelo deslocamento lateral do tambor, este com capacidade para seis cartuchos, de cano único medindo quatro polegadas de comprimento, com seis raia de sentido dextrógiro. Seu cabo é guarnecido lateralmente por placas de material sintético de cor marrom, fixadas por um parafuso metálico. Veio acompanhado de coldre próprio de

cor preta".

A tese apresentada pela Defesa é totalmente dissonante dos depoimentos dos policiais, pois eles encontraram o revólver dentro da camionete e não em local devidamente isolado de sua residência, como descrito a fl. 329. Ressalte-se que os depoimentos dos agentes públicos não merecem reparos quando acompanhados de outros elementos de prova, no caso, auto de exibição e apreensão (fls. 25/26) e laudo pericial (fls. 72/77).

Inclusive, o réu, no interrogatório judicial, confirmou que seu revólver foi apreendido dentro da caminhonete, pois iria para outra cidade. Ou seja, embora o réu tenha negado que portava a arma de fogo quando ingressou no domicílio das vítimas, ele confirmou que a transportava, e isso basta para consumir o crime. A conduta é clara e não há como desclassificá-la para o crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/06, pois está devidamente comprovado que o réu transportava a arma de fogo, municiada, acondicionada dentro de sua camionete, embaixo do banco do motorista, como relatado pelos policiais militares Carlos Eduardo e João Marcelo. Portanto, dentro de seu alcance e pronta para o uso, sem autorização para isso. Por fim, embora negado pelo réu, as vítimas do crime de invasão de domicílio também confirmaram que o réu portava a arma de fogo quando da invasão.

A pena correspondente à violência, como previsto nos artigos 150 e 345, ambos do Código Penal, não ficou devidamente comprovada, pois apenas os relatos das vítimas sobre Bruno ter sido agredido no braço com o pedaço de madeira e Afonso golpeado nas costas, não são suficientes para imposição de pena por crime de lesão corporal. Além disso, não há laudo a corroborar as versões das vítimas, que não foram presenciados por testemunhas.

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena, de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal.

Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que não há nenhuma circunstância desfavorável ao réu, motivo pelo qual, observando o inciso I do referido artigo, aplico apenas a pena de multa ao crime previsto no artigo 345, caput, do CP, no mínimo de 10 (dez) dias-multa, e a pena mínima aos demais crimes, correspondente a 6 (seis) meses de detenção, para o crime previsto no art. 150, § 1º, CP; e 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime previsto no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/06.

O réu é primário (fls. 54/55) e não há outra agravante ou atenuante a ser considerada, razão pela qual, na segunda fase, mantenho a pena no mesmo patamar da pena base.

Por fim, em razão do concurso material entre os crimes (art. 69, caput, CP), somo as penas acima aplicadas, totalizando 02 (dois) anos de reclusão, 06 (seis) meses de detenção, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, que torno definitiva.

Nos termos do art. 33, §2º, CP, tendo em conta a pena fixada e a primariedade do réu, fixo o regime aberto para início do cumprimento das penas privativas de liberdade (reclusão e detenção).

Na execução da pena deverá ser observado o art. 69, caput, segunda parte e o art. 76, ambos do Código Penal.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Observados os requisitos legais (art. 44, CP), substituo as penas privativas de liberdade impostas (reclusão e detenção) pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser estabelecido por ocasião da audiência admonitória, nos termos do artigo 46, § 3º, CP, e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu WILIAN AUGUSTO DE FIGUEIREDO como incurso no artigo 150, § 1º, e artigo 345, caput, ambos do Código Penal, e no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituídas as penas privativas de liberdade pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à

comunidade, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser estabelecido por ocasião da audiência admonitória, nos termos do artigo 46, § 3º, CP, e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo vigente à época do fato. Em caso de descumprimento, as penas restritivas de direito serão convertidas em privativa de liberdade, a ser cumpridas no regime aberto.

O réu poderá recorrer em liberdade porque nesta condição respondeu ao processo e não estão presentes os pressupostos da segregação cautelar.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação civil, pois não houve pedido expresso pelo Ministério Público ou pela parte ofendida, para que esta questão fosse objeto de contraditório durante a instrução processual, com o fim de assegurar a ampla defesa do acusado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos

Condene o réu ao pagamento das custas processuais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 09 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA